

**ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA
PRÁVNICKÝCH OSÔB**

s názvom

„ČISTÁ DOMAŠA“

/§ 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník//

Článok č. I.

Zmluvné strany:

Účastník 1

Obec Lomné, so sídlom na adrese Lomné 81, 090 33 Lomné, IČO: 00330680, v mene ktorej koná JUDr. Jana Jánošíková, nar., rodné číslo, trvalý pobyt , starostka obce Lomné,

Účastník 2

Obec Turany nad Ondavou, so sídlom na adrese Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 00331104, v mene ktorej koná Mgr. Martina Perátová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Turany nad Ondavou,

Účastník 3

Obec Kručov, so sídlom na adrese Kručov 60, 090 32 Miňovce, IČO: 00330957, v mene ktorej koná Mgr. Anna Kertisová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Kručov,

Účastník 4

Obec Vyšná Olšava, so sídlom na adrese Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava, IČO: 00331210, v mene ktorej koná Juraj Kasarda, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Vyšná Olšava,

Účastník 5

Obec Nižná Olšava, so sídlom na adrese Nižná Olšava 100, 090 32 Nižná Olšava, IČO: 00330809, v mene ktorej koná Martin Hančák, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Nižná Olšava,

Účastník 6

Obec Miňovce, so sídlom na adrese Miňovce 61, 090 32 Miňovce, IČO: 00330752, v mene ktorej koná Miroslav Mojsej, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Miňovce,

Účastník 7

Obec Tokajík, so sídlom na adrese Tokajík 45, 090 34 Tokajík, IČO: 00331091, v mene ktorej koná Jana Medvecová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Tokajík,

Účastník 8

Obec Mrázovce, so sídlom na adrese Mrázovce 20, 090 34 Mrázovce, IČO: 00330779, v mene ktorej koná Bc. Viera Polaščíková, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Mrázovce,

Účastník 9

Obec Rafajovce, so sídlom na adrese Rafajovce 1, 094 05 Rafajovce, IČO: 00332739, v mene ktorej koná Božena Dubasová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Rafajovce,

Účastník 10

Obec Ďapalovce, so sídlom na adrese Ďapalovce 136, 094 05 Ďapalovce, IČO: 00332321, v mene ktorej koná Ing. Ján Cmár, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Ďapalovce,

Účastník 11

Obec Piskorovce, so sídlom na adrese Piskorovce 31, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00332682, v mene ktorej koná Ing. Miroslava Homoľová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Piskorovce,

Účastník 12

Obec Breznica, so sídlom na adrese Breznica 100, 091 01 Breznica, IČO: 00330329, v mene ktorej koná Slavomír Brendza, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Breznica,

Účastník 13

Obec Bžany, so sídlom na adrese Bžany 46, 090 33 Bžany, IČO: 00330370, v mene ktorej koná Bc. Ladislav Vrabel', nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Bžany,

Účastník 14

Obec Holčíkovce, so sídlom na adrese Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00332429, v mene ktorej koná Mgr. Michal Flešár, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Holčíkovce,

Účastník 15

Obec Kvakovce, so sídlom na adrese Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce, IČO: 00332518, v mene ktorej koná Mgr. Radovan Kapraľ, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta obce Kvakovce,

Účastník 16

Obec Nová Kelča, so sídlom na adrese Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča, IČO: 00332623, v mene ktorej koná PhDr. Mária Telepunová, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starostka obce Nová Kelča,

Účastník 17

Obec Malá Domaša, so sídlom na adrese Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša, IČO: 00332534, v mene ktorej koná PhDr. Jaroslav Makatúra, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, starosta Malá Domaša,

Účastník 18

Mesto Stropkov, so sídlom na adrese Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, v mene ktorého koná JUDr. Ondrej Brendza, nar., rodné číslo, trvalý pobyt, primátor mesta Stropkov,

(ďalej spolu ako „zakladatelia“, „zmluvné strany“, účastníci zmluvy“, alebo „účastníci združenia“) uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník/ túto Zakladateľskú zmluvu o zriadení záujmového združenia právnických osôb (ďalej aj ako „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok č. II.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany zakladajú záujmové združenie právnických osôb za účelom plnenia úloh vyplývajúcich účastníkom zmluvy z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2025 Z. z. zo dňa 4. júna 2025, a to za účelom realizácie investícií v oblasti vodovodov, kanalizácií, čističiek odpadových vôd a vodojemov na územiach samospráv účastníkov združenia vrátane prípravy a plnenia investičného zámeru, rozšírenia a/alebo intenzifikácie čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií, verejných vodovodov a vodojemov na území obcí a mesta, ktoré sú účastníkmi zmluvy (ďalej tiež ako „základný účel“).

2. **Predmetom činnosti združenia je starostlivosť o životné prostredie a vybudovanie vodovodov, kanalizácií, čističiek odpadových vôd a vodojemov na územiach samospráv účastníkov združenia, ako aj oblasť sociálnych vecí, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.**
3. **Dňa 03.06.2025 účastníci zakladateľskej zmluvy o zriadení záujmového združenia právnických osôb podpísali spoločnú deklaráciu k strategickému projektu „ČISTÁ DOMAŠA“, ktorý sa týka výstavby kanalizácii a vodovodov na území ovplyvňujúcom kvalitu vody vo vodnej nádrži „Veľká Domaša“ a pod samotnou priehradou, a ktorý pozitívne ovplyvní životné prostredie a zvýši kvalitu života ľudí v regióne (ďalej tiež ako „Projekt“).**

Článok č. III.

Názov združenia

Názov združenia je: **„ČISTÁ DOMAŠA“.**

Článok č. IV.

Sídlo združenia

Sídlo združenia je: **Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.**

Článok č. V.

Orgány združenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že združenie bude mať nasledovné orgány:
 - a) Rada združenia
 - b) Valné zhromaždenie združenia
 - c) Revízna komisia.
2. Štatutárnym a výkonným orgánom oprávneným konať za združenie je Rada združenia. Prvými členmi Rady združenia sú: 1. Mgr. Vladimír Novák – predseda, 2. Mgr. Michal Flešár – podpredseda, 3. Ing. Ján Cmár, 4. JUDr. Ondrej Brendza, 5. PhDr. Jaroslav Makatúra, 6. Mgr. Martina Perátová, 7. Juraj Kasarda
3. Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia.
4. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu Valnému zhromaždeniu združenia. Prvými členmi revíznej komisie sú JUDr. Jana Jánošíková, predseda, 2. PhDr. Mária Telepúnová, 3. Miroslav Mojsej
5. Podrobnosti o orgánoch združenia, o spôsobe ich ustanovenia, odvolania a o pôsobnosti a vzájomných vzťahoch týchto orgánov upravujú statuty združenia.

Článok č. VI.

Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy zároveň prijímajú stanovy združenia „ČISTÁ DOMAŠA“, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti členov tohto združenia.

Článok č. VII.

1. Združenie je v súlade s ustanovením § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník/ právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností. Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.
2. Združenie vykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou o zriadení záujmového združenia právnických osôb, týmito stanovami a platnými právnymi predpismi a zodpovedá svojím majetkom za plnenie svojich záväzkov.
3. Činnosťou združenia zostávajú nedotknuté pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti samosprávnych orgánov obcí a miest, ktoré sú členmi združenia.
4. Združenie je otvorené. O členstvo v ňom sa môžu uchádzať všetky právnické osoby majúce sídlo na území Slovenskej republiky.

Článok VIII.

Splnomocnenie osôb

1. Zmluvné strany splnomocňujú

1. Mgr. Michal Flešár,, r.č....., Holčíkovce,09405 Holčíkovce,
2. Mgr. Vladimír Novák,, r.č....., Hrabovčik,08901 Svidník,
3. JUDr. Ondrej Brendza, r.č....., Letná,09101 Stropkov,

ako osoby splnomocnené konať v mene združenia ČISTÁ DOMAŠA, a na podanie návrhu na registráciu združenia ČISTÁ DOMAŠA do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy na okresný úrad v sídle kraja, t. j. na Okresný úrad Prešov, pričom zároveň sú oprávnení uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou tohto združenia.

2. Združenie vzniká dňom registrácie okresným úradom v sídle kraja v registri združení.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 20 rovnopisoch, pričom každý účastník zmluvy obdrží jedno vyhotovenie originálu zmluvy a dve vyhotovenia sú určené pre potreby registrácie združenia okresným úradom v sídle kraja.
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným všetkými zmluvnými stranami.
3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, vzájomné vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, súvisiace s ich účasťou v združení a ostatné právne vzťahy vo vnútri združenia sa riadia stanovami združenia a vo veciach, ktoré neupravuje táto zmluva alebo stanovy združenia, sa tieto vzťahy spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Prílohou č. 2 tejto zmluvy sú uznesenia obcí a mesta (účastníkov zmluvy):
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Lomné zo dňa 16.09.2025, č. 6C/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Turany nad Ondavou zo dňa 16.11.2025, č. 172;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Kručov zo dňa 14.08.2025, č. 4/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Vyšná Olšava zo dňa 26. septembra 2025, č. 4/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Nižná Olšava zo dňa 20.09.2025, č. 13/2025/10;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Miňovce zo dňa 20.11.2025, č. 5/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Tokajík zo dňa 21.08.2025, č. 4/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Mrázovce zo dňa 27.06.2025, č. 14/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Rafajovce zo dňa 18.11.2025, č. 6/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Ďapalovce zo dňa 27.júna 2025, č. 04/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Piskorovce zo dňa 18.11.2025, č. 42/06/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Breznica zo dňa 12.9.2025, č. 5/XVIII/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Bžany zo dňa 19.09.2025, č. 8/4/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Holčíkovce zo dňa 13.11.2025, č. 6/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Kvakovce zo dňa 20.11.2025, č. 489/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Nová Kelča zo dňa 20.11.2025, č. 5/5/2025;
 - uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obci Malá Domaša zo dňa 15.11.2025, č. 106/2025;
 - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Meste Stropkov zo dňa 18.11.2025, č. 364;

prijaté súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce/mesta, ktorá(é) je účastníkom zmluvy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu zmluvy porozumeli a túto na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Za Obec Lomné

Dňa

JUDr. Jana Jánošíková,
starostka

Za Obec Kručov

Dňa

Mgr. Anna Kertisová,
starostka

Za Obec Nižná Olšava

Dňa

Martin Hančák,
starosta

Za Obec Tokajík

Dňa

Za Obec Turany nad Ondavou

Dňa

Mgr. Martina Perátová,
starostka

Za Obec Vyšná Olšava

Dňa

Juraj Kasarda,
starosta

Za Obec Miňovce

Dňa

Miroslav Mojsej,
starosta

Za Obec Mrázovce

Dňa

Jana Medvecová,
starostka

Bc. Viera Polaščíková,
starostka

Za Obec Rafajovce

Dňa

Za Obec Ďapalovce

Dňa

Božena Dubasová,
starostka

Ing. Ján Cmár,
starosta

Za Obec Piskorovce

Dňa

Za Obec Breznica

Dňa

Ing. Miroslava Homol'ová,
starostka

Slavomír Brendza,
starosta

Za Obec Malá Domaša

Dňa

Za Obec Bžany

Dňa

PhDr. Jaroslav Makatúra,
starosta

Bc. Ladislav Vrabel',
starosta

Za Obec Holčíkovce

Dňa

Za Obec Kvakovce

Dňa

Mgr. Michal Flešár,
starosta

Mgr. Radovan Kapraľ,
starosta

Za Obec Nová Kelča

Dňa

Za Mesto Stropkov

Dňa

PhDr. Mária Telepunová,
starostka

JUDr. Ondrej Brendza,
primátor